

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1669/2559

พนักงานอัยการคดีศาลแขวง
พระนครศรีอยุธยา

นายสมภาร คงทะนงค์

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 152

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 140, มาตรา 141, มาตรา 141 ทวิ, มาตรา 161

การที่ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 140, 141, 161 ทวิ กำหนดให้เจ้าพนักงานจราจรใช้ดุลพินิจเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราว และให้ใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ที่ออกให้ใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ได้เป็นการชั่วคราวไม่เกินเจ็ดวัน หรือใบรับการส่งรณาดัตติ หรือใบรับการส่งตัวแลกเงิน ประกอบกับใบสั่งเป็นใบแทนใบอนุญาตขับขี่ได้เป็นเวลาสิบวันนับแต่วันที่ส่งรณาดัตติหรือตัวแลกเงิน มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 รีบไปชำระค่าปรับตามคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจรโดยเร็ว เพื่อจะได้รับใบอนุญาตขับขี่คืนจากพนักงานสอบสวนทันที อันจะทำให้สามารถขับขี่รถต่อไปได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อเจ้าพนักงานจราจรผู้ออกใบสั่งมิได้รับมอบอำนาจจากผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ผู้บังคับการตำรวจจราจร ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่ที่ได้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ครั้งละไม่เกินหกสิบวัน และผู้ขับขี่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งได้ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 161 จึงไม่มีอำนาจสั่งยึดใบ

อนุญาตขับขี่ตามบทบัญญัติดังกล่าว กรณีจึงไม่อาจแปลความคำว่า "เรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราว" ตามมาตรา 140 วรรคสาม ว่า เป็นการยึดใบอนุญาตขับขี่ การที่จำเลยซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถขับขี่รถในระหว่างที่เจ้าพนักงานจราจรเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราว และพ้นกำหนดเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานจราจรออกใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่แล้ว จึงมิใช่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างถูกยึดใบอนุญาตขับขี่รถตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกอันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 152

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 4, 92, 94, 102, 111, 127, 152 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 4, 10 ทวิ, 140, 141, 155

จำเลยให้การรับสารภาพในข้อหาขัดคำสั่งเจ้าพนักงานจราจร และข้อหาแต่งกายไม่สะอาดเรียบร้อยตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง ส่วนข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 102 (1), 127, 152 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 140, 141, 155 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานจราจร ปรับ 1,000 บาท ฐานแต่งกายไม่สะอาดเรียบร้อยตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง ปรับ 1,000 บาท ฐานปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถใน

ระหว่างถูกยึดใบอนุญาตขับรถ จำคุก 6 เดือน และปรับ 20,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเฉพาะข้อหาขัดคำสั่งเจ้าพนักงานจราจรและข้อหาแต่งกายไม่สะอาดเรียบร้อยตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 เดือน และปรับ 21,000 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติโดยคู่ความไม่ได้เถียงกันในชั้นฎีกาว่า เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลาจับกุมจำเลยในข้อหาขับรถไม่ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้าย และออกใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรเพื่อให้จำเลยไปชำระค่าปรับ พร้อมเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2 ของจำเลยไว้เป็นการชั่วคราว และออกใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ให้แก่จำเลยไว้ โดยใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่สามารถใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ได้เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 7 วัน แต่จำเลยยังไม่ได้ชำระค่าปรับตามคำสั่งเจ้าพนักงานจราจรดังกล่าว ต่อมาวันที่ 9 เมษายน 2557 เวลาประมาณ 10 นาฬิกา จำเลยขับรถบรรทุกพ่วง หมายเลขทะเบียน 80 - 4154 มุกดาหาร รถพ่วงหมายเลขทะเบียน 80 - 4155 มุกดาหาร ไปตามถนนสายภาษี - หินกอง โดยแต่งกายสวมเสื้อกล้ามสีดำ กางเกงขาสั้นสีฟ้า และสวมรองเท้าแตะ มาถึงจุดตรวจจุดสกัดที่ร้อยตำรวจโทชัยธนนท์ กับพวกตั้งไว้ ร้อยตำรวจโทชัยธนนท์กับพวกจึงเรียกให้จำเลยหยุดรถเพื่อตรวจสอบ การตรวจสอบไม่

พบใบอนุญาตขับขี พบแต่ใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจร จึงจับกุมจำเลยแจ้งข้อหาว่า ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถเป็นผู้ขับขีในระหว่างใบอนุญาตขับขีถูกยึด และไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจร ครั้นวันที่ 10 เมษายน 2557 จำเลยนำเงินไปชำระค่าปรับตามคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจร เจ้าพนักงานจราจรได้คืนใบอนุญาตขับขีให้แก่จำเลย ความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานจราจรและฐานแต่งกายไม่สะอาดเรียบร้อยตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวงยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างถูกยึดใบอนุญาตขับขีตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกหรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่า พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ไม่มีบทบัญญัติกำหนดไว้ว่าหากผู้กระทำความผิดไม่ชำระค่าปรับแล้วให้ถือว่าช่วงระยะเวลาที่เลยกำหนดชำระค่าปรับผู้กระทำความผิดถูกยึดใบอนุญาตขับขีแล้ว ทั้งการยึดใบอนุญาตขับขีต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 161 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 นั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ได้กำหนดเกี่ยวกับกรณีที่ผู้ขับขีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ไว้ในมาตรา 140 มาตรา 141 และมาตรา 141 ทวิว่า เมื่อเจ้าพนักงานจราจรพบว่าผู้ขับขีผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 แล้ว เจ้าพนักงานจราจรจะว่ากล่าวตักเตือนผู้ขับขี หรือออกใบสั่งให้ผู้ขับขีชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบก็ได้ ซึ่งในการออกใบสั่งให้ผู้ขับขีชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ เจ้าพนักงานจราจรจะเรียกเก็บใบอนุญาตขับขีไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้ แต่ต้องออกใบรับแทนใบอนุญาตขับขีให้แก่ผู้ขับขีไว้ และเจ้าพนักงานจราจรต้องรับนำใบอนุญาตขับขีที่เรียกเก็บไว้ไปส่งมอบพนักงานสอบสวนภายในแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ออกใบสั่ง ใบรับแทนใบอนุญาตขับขีที่เจ้าพนักงานจราจรออกให้ใช้แทนใบอนุญาตขับขีได้เป็นการชั่วคราวไม่เกินเจ็ดวัน เมื่อผู้ขับขีได้ชำระค่าปรับต่อพนักงานสอบสวนตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้พนักงานสอบสวนคืนใบ

อนุญาตขับขีทันที กรณีที่ผู้ขับขีชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบปรับโดยการส่ง
ธนาคัตหรือตัวแลกเงินของธนาคารโดยทางไปรษณียลงทะเบียนให้เจ้าพนักงาน
จราชหรือพนักงานสอบสวนรีบจัดส่งไปอนุญาตขับขีคืนให้แก่ผู้ได้รับใบสั่งโดยเร็ว
และให้ถือว่าใบรับการส่งธนาคัตหรือใบรับการส่งตัวแลกเงินประกอบกับใบสั่งเป็นใบ
แทนใบอนุญาตขับขีได้เป็นเวลาสิบวันนับแต่วันที่ส่งธนาคัตหรือตัวแลกเงิน ในกรณี
ที่ผู้ขับขีหรือเจ้าของรถซึ่งได้รับใบสั่งไม่ปฏิบัติตามใบสั่ง กรณีที่ทราบที่อยู่ของผู้ขับขี
หรือที่อยู่ของเจ้าของรถ ให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ขับขีหรือเจ้าของรถให้
มารายงานตัวที่พนักงานสอบสวน และให้พนักงานสอบสวนดำเนินการเปรียบเทียบ
และว่ากล่าวตักเตือนผู้ได้รับหมายเรียกดังกล่าว แต่ในกรณีที่ไม้อาจส่งหมายเรียกให้
แก่ผู้ขับขีหรือเจ้าของรถได้ให้พนักงานสอบสวนแจ้งเป็นหนังสือไปยังนายทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เพื่อให้นาย
ทะเบียนแจ้งให้ผู้มาติดต่อขอชำระภาษีประจำปีสำหรับรถคันนั้นไปรายงานตัวที่
พนักงานสอบสวนตามหมายเรียก และให้นายทะเบียนงดรับชำระภาษีประจำปี
สำหรับรถคันนั้นไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนว่าได้มี
การปฏิบัติตามหมายเรียกนั้นแล้ว เช่นนี้ การที่พระราชบัญญัติจราชทางบก
พ.ศ.2522 กำหนดให้เจ้าพนักงานจราชใช้ดุลพินิจเรียกเก็บใบอนุญาตขับขีไว้
เป็นการชั่วคราวและให้ใบรับแทนใบอนุญาตขับขีที่ออกให้ใช้แทนใบอนุญาตขับขีได้
เป็นการชั่วคราวไม่เกินเจ็ดวันหรือใบรับการส่งธนาคัตหรือใบรับการส่งตัวแลกเงิน
ประกอบกับใบสั่งเป็นใบแทนใบอนุญาตขับขีได้เป็นเวลาสิบวันนับแต่วันที่ส่งธนาคัต
หรือตัวแลกเงิน จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้ขับขีที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติจราชทางบก พ.ศ.2522 รีบไปชำระค่าปรับตามคำสั่งของเจ้าพนักงานจราช
โดยเร็วเพื่อจะได้รับใบอนุญาตขับขีคืนจากพนักงานสอบสวนทันทีอันจะทำให้สามารถ
ขับขีรถต่อไปได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย แต่หากผู้ขับขีไม่ไปชำระค่าปรับภายใน
กำหนดดังกล่าว เมื่อเลยกำหนดเวลาชำระค่าปรับแล้วผู้ขับขีย่อมไม้อาจขับขีรถได้

เพราะไม่มีใบอนุญาตฉบับชี้ที่จะแสดง ทั้งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 161 วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ผู้บังคับการตำรวจจราจร ผู้บังคับการตำรวจทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจสั่งยึดใบอนุญาตฉบับชี้ของผู้ขับชี้ที่ได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มีกำหนดครั้งละไม่เกิน หกสิบวัน และยังกำหนดให้ผู้ขับชี้ซึ่งถูกสั่งยึดใบอนุญาตฉบับชี้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอีกด้วย ดังนั้นเจ้าพนักงานจราจรผู้ออกใบสั่งซึ่งมิได้รับมอบอำนาจจากผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวจึงไม่มีอำนาจสั่งยึดใบอนุญาตฉบับชี้ของผู้ขับชี้ที่ได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ได้ กรณีจึงไม่อาจแปลความคำว่า "เรียกเก็บใบอนุญาตฉบับชี้ไว้เป็นการชั่วคราว" ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 140 วรรคสาม ว่าเป็นการยึดใบอนุญาตฉบับชี้ได้ เพราะเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายดังวินิจฉัยข้างต้น ดังนั้น การกระทำของจำเลยดังกล่าวจึงมิใช่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างถูกยึดใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 152 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องในความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 152 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(ไมตรี สุเทพากุล-นิพนธ์ ใจสำราญ-เอกชัย เหลี่ยมไพศาล)

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา - นางสาวบุศรา เจตนจำนงจิต

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายธงชัย วรชาติเดชา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ2701/2557

ต้น

หมายเหตุ